

בבל מערבין פרק שלישי עירובין

לג.

עין משפט גור מצוה

סא מ"י פ"ד מהלכות
שבת הלכה ח סג
לאון סה טו"ע ח"מ ס"י
שמה ספ"ק :

רבינו חננאל

ונתכוון לשבות בעיקרו
ומאי למעלה ומאי למטה
דהדר זקוף. אי הוי למטה
מעשרה טפחים עירוב
עירוב, למעלה מעשרה
טפחים אין עירובין
עירוב דהוא במקום אחד
ועירוב במקום (אחד)
[אחר]. ואמרינן דהא אי
בני מיית ליה דרך עליו,
אפי' עליו על גופו של
פס, ובן עזאי דאמר
מהלך כעמוד דמי, ויש
אוי הא לא אפישר
דגרסינן בהמוצאי תפילין
לימא תייהי תיובתיה
דברא דאמר המעביר חפץ
תפילין ד' לסוף ד'
העבירו דרך עליו כו', פי'
עליו על כפיפותו של אילן,
כשרים מכתפין עליו,
וכדעולא דאמר עמוד
ט' ברשות הרבים ורבים
מכתפין עליו וזקוף ונח על
גביו חייב. מאי רבי ומאי
רבנן, דתניא נחני באילן
(אפילו) למעלה מעשרה
טפחים [אין] עירוב
עירוב מטה מעשרה
טפחים עירוב עירוב
ואסור לטלטלו, נתנו
בכלכלה באילן מעשרה
טפחים עירוב עירוב
ואסור לטלטלו דברי
רבי, והכמי' או' כל
מקום שאסור לטלטלו
אין עירוב עירוב. רבנן
אחייא, אי נימא אסיפא
אנחנו בכלכלה, נימא
האילן היא, ואע"ג
דגרסינן בסוף שבת
התלחיה וזולתא אסורין.
הני מילי בשבת עצמה
אבל בין השמשות לא
גזרו בהו רבנן בצדדין
אסורא. אלא ארישא נתנו
על האילן עצמו, היכי
דמי אי דלית ביה רוחב
ד' טפחים, פחות מד'
טפחים מקום פטור הוא,
ואי דאית ביה ד' (אמות)
[טפחים] כו', ופירשה
רבינא [רישא] דאית ביה
[ד'] טפחים סיפא דלית
ביה ד' טפחים, וכלכלה
משלימתו לד' טפחים

דהדר זקוף. וא"ת והיכי חשיב למעלה מעשרה רה"י הא גדיים
זוקעין זו מחמיו ואפילו ר' יוסי בר' יהודה לא שרי אלא
זהדון מחילות ו"ל דמיייר כגון סקסום תחת הזקיפה דלא מני בקעי
אי נמי כגון שיש גובה י' צאותו זקיפה דחשיב רה"י אע"ג דגדיים
זוקעין כמו עגלות כדאמר בהזורק

(שבת נט.) דהוי רה"י אע"ג דתחתיה
הוי רה"י: **והא אי בעי מייתי לה**
דרך עזאי. פ"ה דיוכל לעלות צאלין
עד למעלה מעשרה וליטלו דהא כל
האילן מעשרה ולמעלה רה"י ויצאנו
אלנו למקום שציתמו י' סבירים
שר"ל שם האויר שהוא למעלה מ'
אפילו כנגד הנטייה שהיתה פחותה
מ' הוי רה"י ולא עלה זה על דעת
רש"י דלא הוי רה"י אלא כרמלית ומה
שפירש ויצאנו למקום ומשני שבתו
לומר דהיינו לעיקרו של אילן דהא
רה"י גמורה ואע"ג דד' אמותיו
חשבינן כרה"י היינו דוקא למהוי הוא
ועירובו במקום אחד אבל להמיר
להציא שם מרה"י או לאסור מרה"י
שם לא חשיב רה"י דהא לית ליה
מחילות ולא חלק רשות ומשני שבתו
מכתפים עליו על נטיית הנוף הנמוכה
מ' דהוי רה"י כדעולא וקיימא לן
במושט מרה"י לרה"י דרך אויר רה"י
אפילו למעלה מעשרה חייב דתנן

זהזורק (שם דף ק"ט.) היו שמהן צדיטא אחת הזורק פטור והמושיט
חייב שכן היתה עבודה הלזים ונראה דלאו מושיט הוא אלא מעביר את
העירוב רחוק חוץ לד' אמות ומייב אפילו זה כנגד זה כדאי' בהזורק
(שם דף ק"ט.) א"ר אלעזר המזילי מושיט למעלה מעשרה חייב שכן משא
בני קהת ומקום עקירתו והנחתו הוי רה"י וקשה אכתי אי בעי זריק ליה
עד נגד מקום השביתה דזורק פטור ור"י מפרש והא אי בעי מייתי ליה
דרך עליו היינו שניחנו על הנטייה שהוא כרמלית ויחזור ויצאנו
לעיקרו של אילן שהוא מקום שציתמו ממש ומשני שבתו מכתפין עליו
דהשתא לא מני מנח ליה על נטייה דהוי מושיט מרה"י לרה"י והואיל
ואי בעי זריק ליה עד נגד מקום השביתה ליכא למימר דכי זריק עד
נמי אכתי לא הוי עירוב אלא משום דד' אמות חשיב רה"י ועולה עד
לזקיפה וכולי האזי ודאי לא אמרינן הואיל אך קשה דאכתי משכחת לה
דאינו חייב כגון צוה עוקר וזה מניח ^(י) אי נמי דכי מני ליה עד מקום
הנטייה יניח על ידו או על כתפיו למעלה מ' דהא דמחייב בהזורק
מעביר למעלה מעשרה היינו דוקא דלא נח למעלה מעשרה דהכי
מוקי לה הדיא דפ"ק דשבת (דף ק"ט.) גבי אסקופה דאם נטל ונתן שלשתן
פטורין ופריך נימא תהוי מיוצא דרבא דאמר המעביר חפץ כו' ומשני
האם לא נח האזי נח ונראה לי דבכל צדדין כיון דבכל ידא אסור
דאורייתא אפילו רבי מודה דגזרו עליו בין השמשות כדאמרין לקמן
(דף לז.) גבי קנה דרכין דגזר שמה יקטום: **אי דאית ביה ארבעה**
בי נתנו בכלכלה מאי הוי. דכיון דהאילן רשות היחיד הוה ליה כלכלה
חורי רה"י וצחוריו רשות היחיד אין לחוש אם גדיים זוקעין צו:
ובכלכלה משלימתו ד'. פירש"י אף על גב דבראש הוי ד'
לא הוי רה"י הואיל ואין בתחתיו רוחב ד' ולא הוי רה"י
אלא אם כן שפח' להיות רחב ארבעה בתוך ג' הסמוכין לארץ וכל
נראה דבשלהי פ' הזורק (שבת דף ק"ט.) אמר עמוד גובה י' ובראש רחב
ארבעה אם למטה ^(י) רוחב כותל שלשה זרק ונח על גביו חייב
כיון דרוחב שלשה לא בקעי גדיים וזריך לומר צאין בתחתיה ג':
ורבי

עירוב ואמר ליה רבנן הואיל וסוף סוף אסור ליתלו בשבת משום
שימוש אילן אין עירובו עירוב דגזרו על השבות בין השמשות: נימא קסברי רבנן דדין.
הוא שוקל לעירובו אפילו בשבת בכלכלה הוא דמשתמש שהוא ידיו אילן ופולגתה היא צפ' מי שהחשיך (שבת דף ק"ט.) איכא למ"ד אסור ואיכא
למ"ד מותר ואשתא נימא מהכא דדין אסורין ויחיהו האזי דשרי כחיד במקום רבים ומיחיהו דין מתניתא סייעתא למאי דפקינן הכא הלכתא
דדין אסורים: אלא ארישא. קיימי רבנן דקאמר רבי נתנו צאלין למטה מעשרה עירוב ואסור ליתלו ואמר ליה רבנן אע"ג דהוא
ועירובו ברה"י כיון דאסור ליתלו בשבת משום אילן אסור ליתלו בין השמשות שהוא ספק ואין עירובו עירוב: אי דלית ביה ארבעה. רוחב:
מקום פטור הוא. דכל פחות מרוחב ד' ק"ל צינאות השבת דלא הוי רשות צפני עצמו וצטל אלל רה"י ואכל רה"י אם עומד ציניהן כדאמרין
(שם דף ק"ט.) עומד דאם על האסקופה נוטל מן העני ונותן לו מצעל הבית ונותן לו ואפילו איסורא דרבנן ליכא והכא כי נתנו למעלה מעשרה לאו
ברה"י הוא ואמאי אין עירובו עירוב הרי יכול ליתלו לרשות הרבים: ואי דאית ביה ד'. ומשום הכי קאסר ליה רישא סיפא אמאי מהני ליה
כלכלה הא רשות היחיד הוא ואסור: רישא דאית ביה ד'. ומשום הכי למעלה מ' אין עירובו עירוב דהוא ברה"י ועירובו ברה"י: סיפא דלית
בזה"ד. ומשום הכי לא רה"י היא. וכלכלה דנקט משום דרבי סבר לה כר' יהודה דאמר [ע"כ] עירוב המונח למעלה מ' לא הוי עירוב ואפילו נתכוין
לשבות למעלה אלא אי"כ מונח על גבי מקום ארבעה הלכך אי לא כלכלה ליכא עירוב על גבי מקום ארבעה אלא כלכלה משלימתו לארבעה:

וסבר

והוא נכתוב לשבות בעיקרו. הלכך למטה מ' עירובו עירוב דמאי
נפיק ליה חוץ לד' אמותיו כמה דבעי ולמשקליה ואייתייה ^(א) פחות
מד' אמות עד לתוך ד' אמותיו ואע"ג דמשוין להו ניהיליה רשות
היחיד לגבי קניית עירוב להקל לאו רה"י גמורה היא שלא יוכל להציא

מחוזה לכן למוין דהא לאו מחילה
איכא ולא חילוק רשות איכא ומאן קא
משוי להו צית עירוב הוא דמשוי להו
וכי איכוון צית דהיתרא איכוון ולא
לשויה צית דאסורא. למעלה מ' אין
עירובו עירוב דהא כי נפיק וסקליה
מייתי מרה"י לרה"י ולקמן פריך הא
אי בעי מייתי ליה דרך עליו: ומאי
למעלה ומאי למטה. בדבר הנוטה
שזה הוא ואי למעלה אית ביה למטה
לית ביה ולא שייך צידן ביה לשון מעלה
ומטה אלא לשון גובה ונמוך והכי
איבעיא ליה למיתני נתנו צאלין גובה
י' אין עירובו עירוב אין גובה עשרה
עירובו עירוב ומדמי מעלה ומטה
משמע דזקוף ויכול להניח למעלה
גובהו או למטה שזיפולו: דהדר
זקוף. בסוף נטייתו ומשכחת ביה
מעלה ומטה צוקיפתו כגון דנטייתו
כולה למטה מ' דאי למעלה מ' לא
משכחת צוקיפתו מעלה ומטה: והא
אי בעי מייתי ליה דרך עליו. כי הוי
חוץ לד' אמות נמי ולמעלה מ' כיון

דד' אמותיו עולות עד לזקיפה רה"י ^(א) הרי יכול לעלות לאילן עד למעלה
מעשרה וליטלו דהא כל האילן מעשרה ולמעלה רה"י ומציאלו למקום
שביתה: **שבתים מכתפין.** על נטיית הנוף שחוץ לד' אמותיה הנמוכה
מ' דהוי רה"י כדעולא וכל מייתי ליה למעלה מעשרה דרך אוירה
של נטייה עובר צאזיר רה"י וקיימא לן במושט מרשות היחיד לרה"י
דרך אויר רה"י אפילו למעלה מ' חייב דתנן בפרק הזורק (שבת דף ק"ט.)
היו שמהן צדיטא אחת הזורק פטור המושיט חייב שכן היתה עבודה
הלזים: **עמוד ט'.** דוקא נקט ט' כדאמר צינאות השבת (שם דף ק"ט.) דפחות
מג' ארעא סמיכתא היא דדרסי לה רבים מג' עד ט' לא מדרס דרסי לה
מפני גובהה ולא כתופי מכתפי עלה מפני שגמוכה לכתף הלכך לאו
רה"י היא אלא כרמלית מ' חוץ לכמותי והוי רה"י עשרה רה"י:
וורק. מתחילת ארבע לסוף ד': ונח על גביו חייב. דהויא לה
עקירה והנחה מתחילת ד' לסוף ד' ברה"י אבל אין רבים מכתפין
עליו אע"ג דזרק ד' אמות ברשות הרבים כיון דלא הוה הנחה ברה"י
פטור: **למעלה מעשרה אין עירובו עירוב.** וכדלוקימנא מתניתין
בנתכוון לשבות בעיקרו ונפשו נוטה חוץ לארבע אמות והדר זקוף:
ואסור ליתלו. אפילו האזי דלמטה מעשרה אסור ליתלו למחר בשבת
אם רה"י הוא אלא כרמלית מ' חוץ לכמותי והוי רה"י עשרה רה"י:
בין השמשות דכיון דמשום אילן שבות דרבנן הוא לא גזרו עליו בין
השמשות ואי הוה צעי למשקליה הדיא שעתא מני שיקל. כל איסור
שבת ויו"ט דהוי מדרבנן קרי שבות: **צמח ג'.** הניח עירובו צאלין
למטה משלשה סמוך לקרקע: מותר ליתלו. בשבת דכל למטה
משלשה אפילו צאלין לא גזרו עליו דהוי כארעא סמיכתא והכי נמי
תנן בפרק בתרא (דף ק"ט.) היו שרשי גבוהין מן הארץ ג' לא ישב
עליהן: **נתנו בכלכלה כו' אפילו למעלה מעשרה עירובו עירוב.** לקמן
מפרש בשאלן רחב ד': **ואסור ליתלו לא גרסינן.** דאי גרסינן
אמאי מתמה לקמן אדרבנן ואמר לימא קא סברי רבנן דדין אסורין
ואדרבי לא מתמה ומשום דקיימי רבנן עליה ואמרין כל מקום שאסור
ליתלו כי לפיכך נכתב בספרים ^(א) ואי גרסינן ליה טעמא משום דקסבר

דדין אסורין: אינימא אסיפא. דקאמר רבי נתנו בכלכלה עירובו
שימוש אילן אין עירובו עירוב דגזרו על השבות בין השמשות: נימא קסברי רבנן דדין.
הוא שוקל לעירובו אפילו בשבת בכלכלה הוא דמשתמש שהוא ידיו אילן ופולגתה היא צפ' מי שהחשיך (שבת דף ק"ט.) איכא למ"ד אסור ואיכא
למ"ד מותר ואשתא נימא מהכא דדין אסורין ויחיהו האזי דשרי כחיד במקום רבים ומיחיהו דין מתניתא סייעתא למאי דפקינן הכא הלכתא
דדין אסורים: אלא ארישא. קיימי רבנן דקאמר רבי נתנו צאלין למטה מעשרה עירוב ואסור ליתלו ואמר ליה רבנן אע"ג דהוא
ועירובו ברה"י כיון דאסור ליתלו בשבת משום אילן אסור ליתלו בין השמשות שהוא ספק ואין עירובו עירוב: אי דלית ביה ארבעה. רוחב:
מקום פטור הוא. דכל פחות מרוחב ד' ק"ל צינאות השבת דלא הוי רשות צפני עצמו וצטל אלל רה"י ואכל רה"י אם עומד ציניהן כדאמרין
(שם דף ק"ט.) עומד דאם על האסקופה נוטל מן העני ונותן לו מצעל הבית ונותן לו ואפילו איסורא דרבנן ליכא והכא כי נתנו למעלה מעשרה לאו
ברה"י הוא ואמאי אין עירובו עירוב הרי יכול ליתלו לרשות הרבים: ואי דאית ביה ד'. ומשום הכי קאסר ליה רישא סיפא אמאי מהני ליה
כלכלה הא רשות היחיד הוא ואסור: רישא דאית ביה ד'. ומשום הכי למעלה מ' אין עירובו עירוב דהוא ברה"י ועירובו ברה"י: סיפא דלית
בזה"ד. ומשום הכי לא רה"י היא. וכלכלה דנקט משום דרבי סבר לה כר' יהודה דאמר [ע"כ] עירוב המונח למעלה מ' לא הוי עירוב ואפילו נתכוין
לשבות למעלה אלא אי"כ מונח על גבי מקום ארבעה הלכך אי לא כלכלה ליכא עירוב על גבי מקום ארבעה אלא כלכלה משלימתו לארבעה:

עירוב ואמר ליה רבנן הואיל וסוף סוף אסור ליתלו בשבת משום
שימוש אילן אין עירובו עירוב דגזרו על השבות בין השמשות: נימא קסברי רבנן דדין.
הוא שוקל לעירובו אפילו בשבת בכלכלה הוא דמשתמש שהוא ידיו אילן ופולגתה היא צפ' מי שהחשיך (שבת דף ק"ט.) איכא למ"ד אסור ואיכא
למ"ד מותר ואשתא נימא מהכא דדין אסורין ויחיהו האזי דשרי כחיד במקום רבים ומיחיהו דין מתניתא סייעתא למאי דפקינן הכא הלכתא
דדין אסורים: אלא ארישא. קיימי רבנן דקאמר רבי נתנו צאלין למטה מעשרה עירוב ואסור ליתלו ואמר ליה רבנן אע"ג דהוא
ועירובו ברה"י כיון דאסור ליתלו בשבת משום אילן אסור ליתלו בין השמשות שהוא ספק ואין עירובו עירוב: אי דלית ביה ארבעה. רוחב:
מקום פטור הוא. דכל פחות מרוחב ד' ק"ל צינאות השבת דלא הוי רשות צפני עצמו וצטל אלל רה"י ואכל רה"י אם עומד ציניהן כדאמרין
(שם דף ק"ט.) עומד דאם על האסקופה נוטל מן העני ונותן לו מצעל הבית ונותן לו ואפילו איסורא דרבנן ליכא והכא כי נתנו למעלה מעשרה לאו
ברה"י הוא ואמאי אין עירובו עירוב הרי יכול ליתלו לרשות הרבים: ואי דאית ביה ד'. ומשום הכי קאסר ליה רישא סיפא אמאי מהני ליה
כלכלה הא רשות היחיד הוא ואסור: רישא דאית ביה ד'. ומשום הכי למעלה מ' אין עירובו עירוב דהוא ברה"י ועירובו ברה"י: סיפא דלית
בזה"ד. ומשום הכי לא רה"י היא. וכלכלה דנקט משום דרבי סבר לה כר' יהודה דאמר [ע"כ] עירוב המונח למעלה מ' לא הוי עירוב ואפילו נתכוין
לשבות למעלה אלא אי"כ מונח על גבי מקום ארבעה הלכך אי לא כלכלה ליכא עירוב על גבי מקום ארבעה אלא כלכלה משלימתו לארבעה:

(א) שבת ט, ב' ס"ב
ברשות אשתא. או: ברשות
היחיד, (א) כפי' א'
ד' א"י בלאחד יד [ת"מ],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה והוא
נתכוון וכו' וראייתה
פחות מד' אמות
כ"ל והדיא עס דינו
הקודם: (ב) ד"ה והא
עני וכו' לזקיפה רה"י הוא
והכי יכול: (א) ד"ה נתנו
בכלכלה וכו' לפיכך נכתב
בספרים (ואי גרסי' וכו'
אסורין) תל"מ וי"ז ס"א
אין זה: (ד) תוס' ד"ה
וכלכלה וכו' אם למטה הוי
רוחב שלשה כ"ל מית
כותל נמקח: [והריע"ז]
גרס רוחב קר' שלשה:

רב ניסים גאון

לימא קסברי רבנן צדדין
אסורין. איהא במסכת
שבת בפרק מי שהחשיך
לו בדרך, דהורין בה
בבדיו בהמה וצדדי אילן,
אי כאילו עצמו וכבהמה
עצמה דאמר ואסור
להשתמש בהן בשבת אי
לא. ובסופה פסקי ההלכה
אמרו הילכתא צדדין
אסורין צדדי צדדין
מותרין. ואית דמקשי עלה
ואמר וכו' מאחר שנפסקה
הלכה כי הצדדין אסורין
למה מתמיהין כאן
בעירובין לימא קא סברי
רבנן צדדין אסורין
וחזרוין (דומיין) [ודוחין]
אותה לפי הפירוק שפירקו
בסוף. ויש לי לפרק על זו
הקושיא ולומר כי זה
שאמרו בעירובין לימא
קסברי רבנן צדדין אסורין
אלו הדברים תחזיקו לעיקר
דברי רבנן, כל שהוא
משום שבות לא גזרו ^(א)
עליו בין השמשות.
וכשהגיעו
לצדדים התחילו ואמרו
לימא קא סברי רבנן צדדין
אסורין בין השמשות.
והזרו ודחו כי בין
השמשות לא גזרו רבנן
אלא על אילן גופו אבל
על צדדים [לא גזרו] אלא
בשבת עצמה, אבל בבין
השמשות לא גזרו.

(א) נראה דל"ל גזרו עליו
בשבת"ש.